

永豐金證券股份有限公司
利害關係人管理作業準則

☒ 非因應外規訂定
☐ 因應外規訂定

制定單位：法令遵循處
規章編號：管理/總/法遵/010

核定層級：總經理

第一條 為利本公司及本公司之子公司維護「金融控股公司法」第四十四條、第四十五條、「信託業法」第七條及「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第三十六條、第四十三條之一、「永豐金證券股份有限公司利害關係人授信及交易政策暨管理辦法」之利害關係人及實質關係人名單及執行交易申報作業，特訂定本準則。
本準則所稱本公司之子公司，係指本公司持有已發行有表決權股份總數或資本總額超過百分之五十，或其過半數之董事由本公司直接、間接選任或指派之其他公司。

本公司應依本公司「資料共享管理辦法」第四條規定建立內部規範，辦理利害關係人管理作業，並採行適當之防護措施。

第二條 本公司及本公司之子公司負責人自就任之日起有據實且即時申報其親屬與相關事業資料之義務，嗣後資料有異動時，應主動即時於金控利害關係人管理系統（以下簡稱系統）中完成更新或通知名單權責管理單位辦理，權責管理單位亦應即時處理。利害關係人依法令規定應申報之親屬說明列於附表一。
本公司人員於辦理業務發現授信以外交易對象為本公司利害關係人，而應申報人未予申報經查證屬實者，對發現人所屬單位應於年度法令遵循考核時列入加分事項；發現人及漏未申報者將視情形依本公司人事獎懲規定辦理。

第三條 利害關係人各類名單之權責管理單位與應負責維護管理之事項

一、董事：由董事會議事事務單位負責維護，範圍如下：（作業程序如附件一）

（一）董事本人及其配偶和二親等以內血親和二親等以內姻親之資料。

（二）董事為獨資、合夥經營之事業，或擔任負責人之企業、或為代表人之團體。

（三）董事本人及其配偶擔任董事、監察人或總經理之事業資料。

（四）董事個別持股逾百分之五十之事業且未擔任該事業董監事、經理人職務者之事業資料。

（五）董事本人及其配偶得直接或間接控制人事、財務或業務經營之企業資料。

二、經理人：由人力資源部負責維護或督導，範圍如下：

（一）本公司經理人（依本公司員工任用管理辦法規定係指經理級職稱 26 職等以上人員）名單。

（二）督導本公司子公司維護經理人本人（含配偶及二親等以內血親）資料及經理人本人（含配偶）之相關事業資料。

（三）通知本公司經理人自行維護下列資料：

1. 本人及其配偶和二親等以內血親和二親等以內姻親之資料。

2. 本人及其配偶擔任董事、監察人或總經理之事業資料。

3. 本人單獨或合計持有超過公司已發行股份總數或資本總額百分之十之企業資料。

4. 本人及其配偶得直接或間接控制人事、財務或業務經營之企業。

三、總經理辦公室負責維護：

(一) 本公司直接持股之子公司資料。

(二) 本公司子公司董監事本人及其配偶和二親等以內血親之資料、本公司子公司董監事本人及其配偶擔任總經理以上職務之相關事業資料。

(三) 本公司對外發布或刊印合併財務報告以外之其他資料中列為關係企業之公司或機構資料。

(四) 本公司之子公司依其內部規定認定之實質利害關係人。

四、會計部負責維護：

(一) 本公司簽證會計師認定之實質關係人資料。

(二) 本公司對外發布合併財務報告列為關係企業之公司或機構資料。

五、財富管理部負責維護：維護本公司對信託財產具運用決定權之非經理人職員名單。

第三條之一 本公司如需調整系統內各群組之權責單位或人員及權限，應經單位主管核准後，通知金控母公司法令遵循處進行權限設定。

第四條 定期確認利害關係人資料之正確性

除本條另有規定外，各權責管理單位或人員，應定期檢視其提供之利害關係人名單或資料，確認資料正確無誤，如有異動並應即時於系統更新：

一、本公司經理人：

(一) 每月應至系統確認利害關係人資料已確實申報，如有異動亦已即時更新無誤。

(二) 於收到系統「疑似申報關係異常」或「補正真實證號」之通知郵件時，應確實於系統辦理申報資料檢視作業。

二、董事會議事務單位（除下列各目外，其餘依附件一之作業程序）：

(一) 每季請董事確認利害關係人申報資料表所列利害關係人資料為最新並簽名繳回事務單位。

(二) 每月於董事會議通知時以郵件提供各董事利害關係人申報資料表、利害關係人異動表及利害關係人資料異動申報注意事項，如利害關係人資料有異動立即簽具利害關係人異動表繳回事務單位。

三、總經理辦公室：每月以郵件提供各子公司董監事利害關係人申報資料表、利害關係人異動表及利害關係人資料異動申報注意事項，如利害關係人資料有異動應立即簽具利害關係人異動表繳回總經理辦公室。

四、人力資源部：

(一) 每月依人事資料異動明細，檢視本公司經理人異動人員資料是否正確，並通知經理人即於系統正確且完整申報，另督導本公司子公司辦理本目事項。

(二) 每月確認經理人是否於系統點閱本人之利害關係人資料情形並加以督導經理人確實執行。

(三)對本公司經理人申請人事服務事項檢附之資料(如團保、生育或婚喪補助之申請等)檢視、比對並覆核系統資料，如發現申報資料缺漏或錯誤，應立即通知當事人確認並於系統補正。

五、法令遵循處：金控母公司法令遵循處彙總實質關係人名單通知法令遵循處轉由負責維護單位檢視並確認實質關係人異動情形，如需更新應由維護單位進行更新維護。

六、負責利害關係人名單之權責單位或人員，應定期檢視其提供之利害關係人名單或資料，確認資料正確無誤，如有異動並應即時於系統更新。

第四條 審查子公司利害關係人授信以外交易之項目及流程

本公司之子公司依其「利害關係人授信以外交易政策暨管理辦法」之規定，以簽呈會辦本公司時，法令遵循處應就其交易金額、利害關係人交易是否檢具最終受益人聲明書(或其替代文件)、利害關係人授信以外交易檢核表及交易條件不優於其他同類對象之佐證資料，進行審查。

對國外子公司與利害關係人交易金額達新臺幣十億元(含)以上，並需注意該交易應經金控母公司董事會決議通過後，再提該交易之國外子公司董事會決議。

第五條 交易資料之申報

法令遵循處於每月8日前(遇假日提前一營業日)，彙整申報本公司前一月份利害關係人交易資料於永豐金控利害關係人交易資料申報平台

(<http://10.240.6.6/relation>)。

為避免重覆申報同一筆交易，本公司與各子公司或各子公司間之交易，均由資金提供者申報。

第六條 系統資料之保存、傳輸及安全維護措施

利害關係人主檔與關係檔之資料變更異動以及查詢紀錄應完整保存，且系統應完整保存個人帳號異動資料庫之作業軌跡，並由個人帳號使用者之主管進行勾稽審核程序。

系統資料傳輸、備援及資料庫資料異常變更等相關監控機制及安全維護措施，應依本公司及金控母公司資訊處及資訊安全處之相關規定辦理。

第七條 主動發現漏報利害關係人增補建檔及舉報查核機制

本公司同仁辦理交易，於利害關係人系統查詢交易對象之結果雖未建檔為利害關係人，惟如認為有疑似為利害關係人之情事者，仍應詳查其利害關係，經詳查後確屬利害關係人者，該案件除應依利害關係人交易相關規定辦理外，並應立即通知法令遵循處。

法令遵循處接獲前項通知(包括但不限於姓名、身分證號/統一編號及判斷成為利害關係人之理由)，如經判斷為應申報之利害關係人資料，應於當日通知上開資料缺漏之應申報人或權責管理單位於系統內立即補正，及確認已完整申報，並通知人力資源處對通知人員及應申報人分別予以獎勵及懲處。

對補建檔之利害關係人，法令遵循處應通知相關業務承辦單位於二日內檢視有無交易異常情事及對於異常案件採行適法之因應措施，業務承單位並應通報法令遵循處

確認是否合規。

本公司同仁於發現申報人有漏報利害關係人資料，得向稽核單位舉報並由稽核單位進行查核。知悉舉報情事之相關單位同仁應對舉報人之身分嚴守保密義務；同仁如以不具名方式舉報，稽核單位仍應受理並留存紀錄。

第九條 本準則有關利害關係人資料填報、建檔、更新及確認時間與流程，以及定期確認利害關係人資料正確性所訂定之作業程序，應納入自行查核及稽核項目。
本公司應定期辦理利害關係人法令規範、系統操作或相關裁罰案件之教育訓練。

第十條 本公司因利害關係人資料共享作業而發生客戶申訴爭議事件，應依各本公司之消費爭議處理辦法規範辦理，並將客訴處理結果報金控法令遵循處知悉。

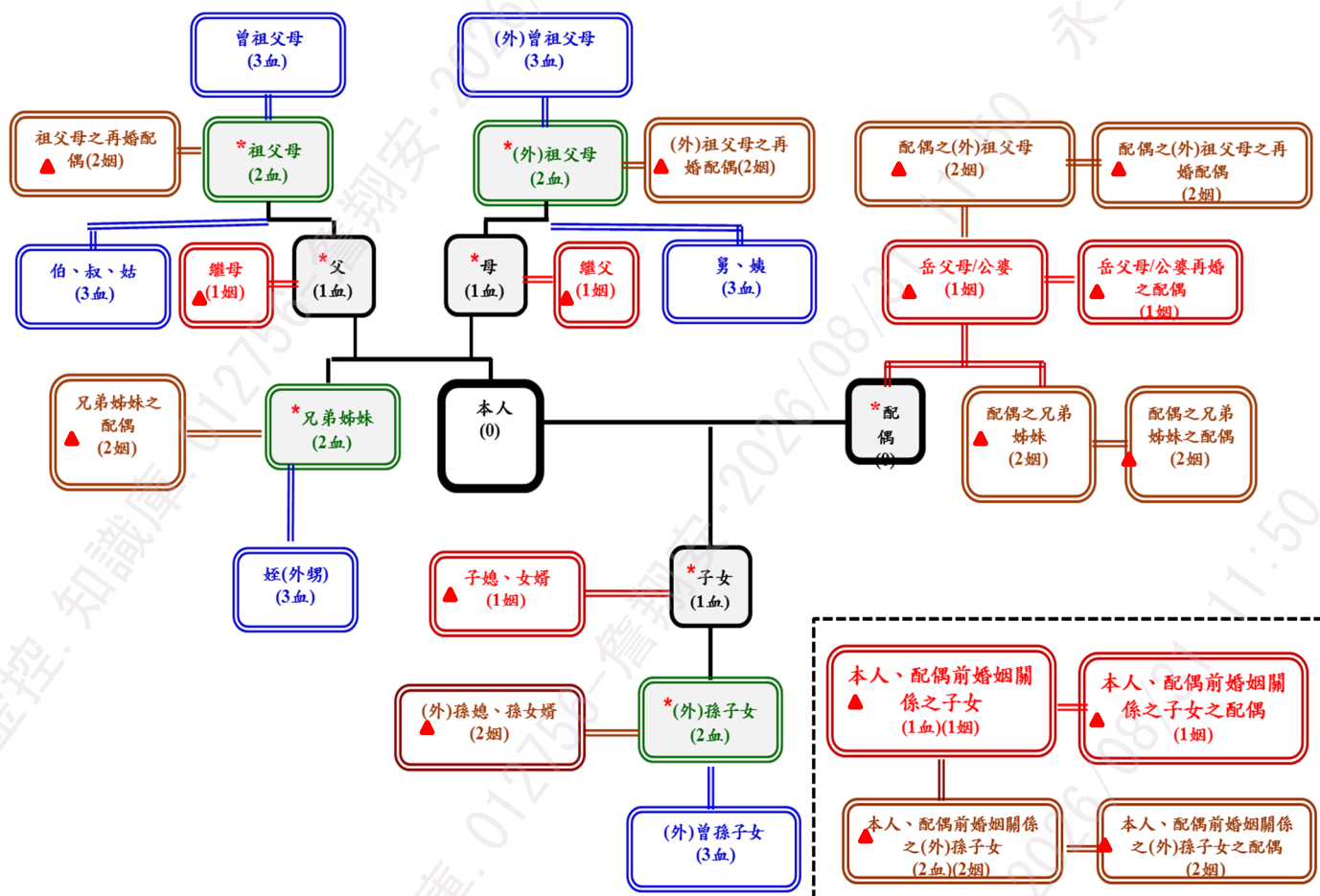
第十一條 本準則經總經理核定後施行，修正時亦同，但附圖及附件之修訂，授權本公司法令遵循主管核定後公告施行。

中華民國一〇六年八月十一日總經理核定
中華民國一〇六年十月三十日總經理核定修正
中華民國一〇六年十二月二十六日總經理核定修正
中華民國一〇七年十月五日總經理核定修正
中華民國一一〇年九月二十九日總經理核定修正
中華民國一一一年五月二十日總經理核定修正
中華民國一一一年八月十五日總經理核定修正
中華民國一一二年三月一日總經理核定修正

附表一 親屬關係說明

*屬金控法第 45 條利關人範圍

▲屬證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第 43-1 條



附件一 董事會議事單位維護董事之利害關係人資料作業程序

一、通知：

(一) 新任董事：

1. 通知時點：於確定新任董事時進行下列兩項通知。
2. 紙本：將「關係人資料表填寫應注意事項」、「利害關係人申報資料表」、「相關事業資料表」及「實質關係人資料表」提供給董事，並簽署「簽收單」確保董事收悉後，逐項進行說明，要求確實申報，以加強董事認知與重視。
3. 電子郵件：於紙本提供後，再次將前述三項資料表檔案寄送給董事，並將關係人資料表填寫應注意事項及要求確實申報列於信件中說明。

(二) 既有董事：

通知時點：

- 1、每季請董事確認利害關係人申報資料表所列利害關係人資料為最新並簽名繳回事務單位。
 - 2、每月於董事會議通知時以郵件寄發各董事利害關係人申報資料表、利害關係人異動表，並提醒各董事利害關係人資料異動申報注意事項，利害關係人資料如有異動應立即簽具利害關係人異動表繳回董事會議事單位。
- 電子郵件：提供「各董事利害關係人申報資料表」、「聲明書」、「利害關係人親屬資料異動表」、「利害關係人相關事業」及「實質關係人」資料異動表及「實質關係人」資料異動表給董事，請董事確認，如有異動應予填報利害關係人異動表繳回董事會議事單位。

二、管控：將各項通知時點及內容（包含電子郵件）進行建檔控管，以利追蹤進度。

三、取得董事首次或異動資料後，應儘速建檔再進行資料查詢：

查詢時點：收到董事提供之紙本資料十個工作日內。

(一) 系統查詢：

1. 將董事提供之每個利害關係人之姓名／ID 資料逐一於利害關係人管理系統進行「資料查詢」。
2. 如發現該筆利害關係人資料已存在於系統內，而董事並未申報時，請將查詢結果提供董事再行確認並補申報。

(二) 公開資訊查詢：

1. 對已公開之資訊進行蒐集，包含普遍常用之搜尋引擎及知名且具公信力之平面媒體等。並將蒐集結果存檔備查。
2. 如發現有董事未申報之利害關係人時，提供予董事再行確認並補申報。

四、定期資料查詢：每年依「建檔前之資料查詢-公開資訊查詢」流程查詢。

五、利害關係人管理系統建檔維護：將董事提供之所有資料即時進行利害關係人管理系統建檔。維護方式請參閱利害關係人系統操作手冊。

六、紙本資料歸檔：依時序進行歸檔。

